



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0001085-59.2016.8.26.0584 - São Pedro

Apelante: Gabriel Batista de Almeida Leite

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 10707

Registro: 2018.0000126258

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001085-59.2016.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante GABRIEL BATISTA DE ALMEIDA LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos V. U..", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GUILHERME G. STRENGER (Presidente) e PAIVA COUTINHO.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018.

Alexandre Almeida
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0001085-59.2016.8.26.0584 - São Pedro

Apelante: Gabriel Batista de Almeida Leite

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 10707

Violência doméstica – Lesão corporal – Agressão contra companheira – Materialidade demonstrada – Lesão compatível com a conduta atribuída ao réu – Palavra da vítima – Prova determinante em crimes dessa natureza – Condenação mantida;

Violência doméstica – Lesão corporal – Violência doméstica – Legítima defesa – Inocorrência – Pena, regime prisional corretos – Recurso improvido.

Vistos.

GABRIEL BATISTA DE ALMEIDA LEITE, qualificado nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Rodrigo Pinati da Silva, da 2ª Vara do Foro de São Pedro, como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 meses de detenção em regime aberto, concedido o **sursis** pelo prazo de dois anos, com as condições previstas no art. 78, § 2º, letras “b” e “c” do Código Penal (fls. 72/75).

Isso porque, no dia 23 de março de 2016, por volta de 9h15min, na Rua Floriano Peixoto, nº 219, Casa Pallú, Jardim Itália, na cidade de São Pedro, prevalecendo-se de relações íntimas de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0001085-59.2016.8.26.0584 - São Pedro

Apelante: Gabriel Batista de Almeida Leite

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 10707

afeto, agrediu a socos em inúmeras partes do corpo, sua companheira Thais Lopes Siqueira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Inconformada recorre a Defesa buscando a absolvição sob o argumento de que o réu agiu em legítima defesa e que não há prova suficiente para a condenação (fls. 94/96).

Recebido o recurso (fls. 83), vieram aos autos as contrarrazões (fls. 100/101).

Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 107/108).

É o relatório.

Cuida-se de recurso interposto por Gabriel Batista de Almeida Leone contra a r. sentença de fls. 72/75 que julgou procedente a ação penal e o condenou, por infringência ao art. 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 meses de detenção em regime aberto, concedido o **sursis** pelo prazo de dois anos.

E, na análise dos argumentos trazidos com o recurso, forçoso concluir que a condenação era de rigor.

Os fatos, na essência, são incontroversos, na medida em que o acusado admitiu em juízo que realmente agrediu a vítima, depois que discutiram e foi arranhado no rosto por ela (mídia de fls. 116).

E, como a confissão judicial é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso o seu valor, cumpre dar valor absoluto a essa prova, pois ninguém iria assumir a autoria de um



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0001085-59.2016.8.26.0584 - São Pedro

Apelante: Gabriel Batista de Almeida Leite

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 10707

crime sem que realmente o tivesse cometido.

Nesse sentido já se decidiu:

“A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).

Além disso, a vítima Thais confirmou que foi agredida pelo acusado após uma discussão, ocasião em que ele desferiu dois tapas em seu rosto, vindo a se chocar com uma cômoda (mídia digital).

Bem por isso, como o laudo pericial de fls. 12/13 atesta que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve no rosto e no braço, além de um “galo” na região craniana, a condenação do acusado era mesmo de rigor.

Inclusive porque não há que se falar em legítima defesa, já que essa excludente somente se verifica quando o agente usa ***“moderadamente dos meios necessários”*** (art. 25, do Código Penal) para repelir injusta agressão, situação que, obviamente, não se equivale ao caso dos autos.

Afinal, nada indica que a vítima tivesse investido



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0001085-59.2016.8.26.0584 - São Pedro

Apelante: Gabriel Batista de Almeida Leite

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 10707

contra o acusado, ao contrário, os indícios trazidos com o inquérito e reproduzidos em juízo evidenciaram que ele ficou alterado com a discussão, onde foi cobrado pela demora em trazer o leite do filho e atacou, de forma violenta e sem motivo aparente, sua companheira, causando nela lesões corporais de natureza leve.

Assim, correta a condenação imposta e também a pena do acusado, que foi estabelecida no mínimo legal e assim permaneceu nas demais etapas, observando-se que o reconhecimento da atenuante da confissão judicial não poderia mesmo conduzi-la abaixo desse patamar, nos termos da Súmula nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Finalmente, foi estabelecido o regime aberto e concedido o *sursis*, de sorte que de nada mais pode reclamar a Defesa.

Em suma, o improvimento do recurso é medida que se impõe à correta solução do caso em questão.

Diante do exposto, **NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO** para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Custas na forma da lei.

ALEXANDRE Carvalho e Silva de **ALMEIDA**
RELATOR